

1500981-33.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK NERY DUARTE DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Pablo Oliveira de Magalhães (menor de 21 anos) e Patrick Nery Duarte dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque: 1) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500981-33.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500981-33.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK NERY DUARTE DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Pablo Oliveira de Magalhães (menor de 21 anos) e Patrick Nery Duarte dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque: 1) no dia 14 de abril de 2022, por volta de 8:50h, na Avenida Norte Sul, 10, Pimentas, em Guarulhos, Patrick trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 45 porções de maconha, com peso líquido total de 71,31 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e 2) nas mesmas condições de tempo e local dos fatos, Pablo trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 140 porções de cocaína, com peso líquido total de 60,08 gramas, 73 porções de maconha, com peso líquido total de 107,42 gramas, 4 seringas contendo maconha, com peso líquido total de 2,92 gramas, 6 porções de cafeína, com peso líquido total de 5,8 gramas, e 10 frascos contendo cloreto de metileno, com volume líquido total de 100 mililitros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, os acusados juntamente com o usuário Lucas Augusto Vieira dos Santos estavam no local, conhecido como ponto de venda de drogas, negociando entorpecentes e, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram para lados opostos. Em busca pessoal, com Patrick foi encontrada uma bolsa, contendo parte das porções de droga, além da quantia de R\$70,00 em espécie; com Pablo, foi localizada uma sacola contendo o restante dos tóxicos, bem como a quantia de R\$70,60 em dinheiro e petrechos utilizados no comércio de entorpecentes; e com Lucas nada de ilícito foi encontrado. Indagados, Lucas alegou ser usuário, Patrick alegou ser apenas olheiro e Pablo confessou a prática do tráfico.

Os acusados foram notificados (fls. 199 e 203), apresentaram defesa prévia (fls. 211/212) e no dia 14 de junho de 2022 foi recebida a denúncia (fl. 217). Durante a instrução, quatro pessoas foram ouvidas, procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias. É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está demonstrada pelo auto de fls. 4/5, pelos laudos toxicológicos (fls. 192/194 e 195/197), pelas fotografias (fls. 55/72, 158/161 e 165) e demais laudos periciais (fls. 228/229).

Lucas, ouvido somente na delegacia (fl. 9), disse que estava no local para usar ou comprar um "baseado", juntamente com Patrick, quando os policiais chegaram.

Os policiais militares Rodolfo e Devair contaram na fase administrativa (fls. 16 e 17) e em Juízo que, em patrulhamento, avistaram três indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram dois para uma direção e o outro, em direção oposta. Afirmaram que, após perseguição, detiveram Patrick e Lucas. Relataram que, em busca pessoal, com Lucas nada de ilícito foi encontrado e com Patrick localizaram uma bolsa contendo entorpecentes, além da quantia de R\$70,00 em espécie, ao que, indagado informalmente, confessou a traficância.

Os policiais militares Evandro e Bruno narraram no procedimento inquisitivo (fls. 18 e 19) e no contraditório que, em patrulhamento, avistaram o acusado Pablo correndo com uma sacola nas mãos, tendo sido realizada a abordagem. Informaram que, em busca à sacola, foi encontrado entorpecentes, bem como o valor de R\$70,60, papel de seda, Walk-talks, aparelho de telefone celular e dichavadores, ao que, indagado informalmente, confessou a traficância. Acrescentaram que outros policiais abordaram o corréu.

Extrajudicialmente (fls. 6/7 e 8), os acusados confessaram a prática do tráfico. Durante a audiência, Patrick confessou aduzindo que era a primeira vez que havia traficado. Pablo, igualmente, admitiu envolvimento, alegando que começou a realizar o comércio ilícito há pouco tempo.

As confissões encontram amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhidas. Nada indica que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente duas pessoas inocentes. As testemunhas não conheciam os denunciados, o que reforça a ideia de que não houve perseguição e prisão indevida.

Os agentes foram surpreendidos na posse de considerável quantidade de drogas e não se disseram usuários. Ainda que fossem, não teriam condições de dar conta de tudo o que foi encontrado.

Os agentes trabalhavam em conjunto: estavam próximos no momento da abordagem e ali havia um consumidor.

Resta a fixação das penas.

Os réus agiram com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhes são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base precisa ser imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica deles.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que os réus fazem jus ao benefício, pois são primários, não ostentam maus antecedentes (certidões fls. 86/87 e 90/91) e não consta que se dedicavam a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de quatro espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (140 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ,

em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno os acusados Pablo Oliveira de Magalhães e Patrick Nery Duarte dos Santos à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, cada um dos réus ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. Os agentes trabalhavam e obtinham renda. Nada indica que não podem arcar com os custos gerados pelo processo.

Com intuito de evitar a colocação dos agentes na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária de cada um dos réus por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica dos agentes, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade para ambos os réus. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome dos réus será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas (fls. 4/5). O aparelho de telefone celular apreendido, caso não seja reclamado dentro do prazo do art. 123 do CPP, poderá ser leiloado. Os demais objetos poderão ser destruídos (fls. 4/5).

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fl. 119), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA